LEI Nº 2.030/2026
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.026

"Regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros por usuários cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede que especifica".

Sebastião Zanardi, Prefeito do Município de Pinhalzinho – SP, faz saber que a Câmara Municipal aprova, e ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Para os fins desta Lei, considera-se transporte remunerado privado individual de passageiros, o serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, conforme previsto na Lei Federal nº 12.587/2012.

Art. 2º Compete exclusivamente ao Município de Pinhalzinho - SP, no âmbito de sua circunscrição e por meio do Órgão Municipal de Trânsito, fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros.

Parágrafo único. O órgão fiscalizador poderá, a qualquer tempo, exigir documentação comprobatória das empresas e/ou motoristas prestadores do serviço disciplinado nesta Lei, para fins de comprovação referente ao cumprimento das exigências estabelecidas.

Art. 3º Os serviços de que trata esta Lei sujeitar-se-ão ao Imposto Sobre Serviços - ISS, nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo da incidência de outros tributos aplicáveis.

§ 1º Os motoristas deverão fazer cadastro junto ao Município e poderão se formalizar como microempreendedor individual – MEI, de acordo com as ocupações autorizadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, ou como motorista autônomo.
§ 2º Havendo cadastro da operadora de tecnologia junto ao Município de Pinhalzinho, os serviços, por ela prestados também estarão sujeitos à tributação pelo ISS.

Art. 4º - Os motoristas, tendo em vista à eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço deverão comprovar em seu cadastro junto ao Município de Pinhalzinho:
I – contratação de Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
II – possuir inscrição como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando for autônomo, nos termos da alínea h, do inciso V, do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
III - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior com a observação "Exerce Atividade Remunerada – EAR";
IV - conduzir veículo que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei;
V – apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), atualizado;
VI - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;

Parágrafo único. Empresas operadoras dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, que prestem serviços no Município de Pinhalzinho, devem exigir, no ato de cadastro de seus motoristas, documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos neste artigo.

Art. 5º O veículo a ser utilizado no serviço definido nesta Lei deverá:

I - ser da categoria automóvel, dotado de quatro portas, ar-condicionado e com capacidade para até 07 (sete) pessoas incluindo o motorista;
II – encontrar-se em bom estado de conservação, funcionamento, segurança, higiene;
III - satisfazer as exigências do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação correlata vigente;
IV - ser de fabricação não superior a dez anos.

Art. 6º Empresas operadoras dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, que prestem serviços no Município de Pinhalzinho, deverão apresentar ao órgão Municipal de Trânsito:

I – declaração comprometendo-se a admitir apenas motoristas que atendam os requisitos previstos nesta Lei;
II – disponibilizar ao Poder Executivo Municipal o cadastro dos veículos e motoristas parceiros com registro em Pinhalzinho-SP, e informar ao Município sempre que houver cadastramento de novos motoristas parceiros, apresentando toda a documentação mencionada na presente Lei.

Art. 7º Compete à empresa prestadora dos serviços a verificação periódica de cumprimento às exigências definidas nesta Lei e em regulamentações Federais.

Parágrafo único. O motorista que, a qualquer tempo, deixar de cumprir com algum dos requisitos definidos em Lei ou Regulamento, deverá ser imediatamente desligado dos serviços até sua readequação.

Art. 8º. O descumprimento dos requisitos previstos nesta Lei constitui infração administrativa municipal, sujeitando o infrator às penalidades previstas nos artigos seguintes, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art. 9º Constituem infrações administrativas à presente Lei:

I – operar serviço sem o devido cadastro municipal – Multa de 50 Ufesp's;

II – utilizar veículo em desacordo com os requisitos legais ou regulamentares – Multa de 20 Ufesp's;

III – deixar de apresentar a documentação exigida pela Administração Pública: advertência por escrito na primeira ocorrência e multa de 20 Ufesp's nas reincidências.

Parágrafo único. As infrações previstas neste artigo serão apuradas mediante auto de infração, assegurado ao infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 10. As infrações administrativas previstas nesta Lei sujeitarão o infrator às seguintes penalidades, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa, conforme a gravidade da conduta:

I – advertência por escrito, na hipótese de primeira infração de natureza leve;

II – multa, no valor de 20 Ufesp's a 50 Ufesp's, conforme disposição do artigo 9º;

III – suspensão do cadastro municipal por até 90 (noventa) dias;

IV – cancelamento definitivo do cadastro municipal.

§ 1º As penalidades serão aplicadas mediante processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º O infrator terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, contados da notificação do auto de infração.
§ 3º Da decisão administrativa que aplicar penalidade caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 4º A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não exclui a responsabilização do infrator por outras infrações de natureza administrativa, civil ou penal.

Art. 11 - Motoristas e empresas já em operação terão prazo de 60 dias para adequação aos requisitos desta Lei.

Art. 12 - O veículo a ser utilizado no serviço definido nesta Lei deverá fixar em local visível um selo de identificação, que terá validade de 12 meses, contendo o número de cadastro fornecido pela Administração Municipal, que será fornecido gratuitamente, e deverá ser renovado mediante apresentação de documentação atualizada.

Art. 13 – O Poder Executivo regulamentará a presente lei por meio de Decreto Municipal.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhalzinho, 20 de fevereiro de 2026.

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

Nota: Publicado no Diário Oficial do Município em 20/02/2026 – Edição 1.287/2026.